

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5764/2538

นาย สมคิด ชวรัตน์ เจริญกิจ
นาย ประกิจ หาญพัฒนกิจพานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 852, มาตรา 1390

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 264

โจทก์จำเลยตกลงประนีประนอมยอมความโดยจำเลยจะไปดำเนินการจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1915 และ 23121 ตามเนื้อที่ดินทั้งหมดในโฉนดให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 16281 ของโจทก์ ศาลพิพากษายอม การที่ต่อมาจำเลยจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1915 และ 23121 ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียวนั้น จำเลยชอบที่จะทำได้ และการจดทะเบียนการจำยอมดังกล่าวก็มีใช่เป็นการจำหน่ายหรือทำให้การจำยอมของโจทก์ตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องลดลงไปหรือเสื่อมความสะดวกแก่การใช้แต่อย่างใด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งกีดขวางทุกชนิดและนำสิ่งกีดขวางออกจากทางการจำยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข จ.13 และ จ.14 ให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนทางการจำยอมในที่ดิน

โฉนดเลขที่ 1915 ตามเนื้อที่ดินทั้งหมดในโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่ 23121 ตามเนื้อที่ดินทั้งหมดในโฉนด และที่ดินโฉนดเลขที่ 23122 ในเนื้อที่ดินต่อเนื่องกับทางภาระจำยอมสายที่ 1 ออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ โดยให้มีความกว้าง 4 เมตร ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 16281 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลยกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 294,000 บาทและค่าเสียหายต่อไปอีกวันละ 700 บาท นับจากวันฟ้อง (26 กันยายน 2532) ไปจนกว่าจำเลยรื้อถอนและนำสิ่งกีดขวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยจำเลยขออนุญาตทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1915, 23121 และ 23122 ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า แม้จะอนุญาตให้จำเลยทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาทให้แก่ที่ดินแปลงอื่น ก็ไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงอนุญาตให้จำเลยทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาทให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120 ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทำนิติกรรมจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 1915 เลขที่ดิน 1473 และที่ดินโฉนดเลขที่ 23121 เลขที่ดิน 12937 ให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120 ตำบลคลองสาน(บางไผ่ไก่ฝั่งเหนือ) อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานครด้วย จะทำให้โจทก์เสียประโยชน์และขัดขวางการบังคับคดีตามคำพิพากษาถ้าจำเลยแพ้คดี

โจทก์กับเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของโจทก์ลดลงหรือเสื่อมความสะดวก
ไปนั้น เห็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1915 ถึง 23120 ทั้ง 2 แปลงดังกล่าว และที่ดินอีก 6
แปลง ตามโฉนดเลขที่ 23115 ถึง 23120 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียว
จำเลยชอบที่จะจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวให้แก่ที่ดินของ
จำเลยอีก 6 แปลง ได้ ทั้งการจดทะเบียนการจำยอมของจำเลยดังกล่าวก็มีใช้
เป็นการจำหน่ายหรือทำให้การจำยอมของโจทก์ตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น การกระ
ทำของจำเลยจึงไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมของโจทก์ตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นต้องลดลงไปหรือเสื่อมความสะดวกแก่การใช้แต่อย่างใด คำสั่งศาลอุทธรณ์
ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ